Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Afif Maulana Bin Munir;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 3 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Puskesmas I No 52 Rt 4 Rw 7 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhammad Afif Maulana Bin Munir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bayu Feriyanto, SH, M. Ichwanuddin, Spd. SH, Haerudin Muhamad, SH dan Teguh Triyanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office BFY & Partners

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Jalan Tomang Tinggi XV Nomor 5 , Tomang Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AFIF MAULANA bin MUNIR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AFIF MAULANA bin MUNIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Plastik warna merah berisikan ganja dengan berat netto 128,6473 gram (sisa hasil labkrim 126,9800 gram).

b. 1 (satu) Handphone OPPO berikut dengan simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol B 5957 BEZ berikut kunci

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 serta SEMA No. 4 Tahun 2010, Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat mendeskripsikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan menghukum terdakwa dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

II. **DAKWAAN**

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFIF MAULANA bin MUNIR Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Jati padang Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib teman Terdakwa bernama HAMDAN mengirimkan pesan WhatsApp yang intinya memesan Ganja segaris, setelah itu HAMDAN mentransfer uang sebesar Rp 2.800.000.00 kerekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 5490987314, kemudian Terdakwa DM Instagram SIRKELKUY yang isinya **"mau mesen mase"** dijawab **"mau yang berapa"** Terdakwa balas **"pesen segaris"**, setelah mendapatkan nomor rekening SIRKELKUY Terdakwa mentransfer kerekening BCA an MIRNAWATI sebesar Rp 2.650.000.00, setelah uang terkirim Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada SIRKELKUY selanjutnya Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi SUHADA yang intinya Terdakwa mengajak untuk menemani kepasar Minggu kemudian pada hari yang sama sekitar 20.00 Wib Terdakwa meminjam motor Honda beat milik teman Terdakwa yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi FEBRIAN AKMALIKA selanjutnya Terdakwa menjemput saksi SUHADA di pos kamling RT 15 lalua Terdakwa bersama saksi SUHADA menuju ke Pasar minggu sesaui arahan SIRKELKUY, sekitar pukul 22.00 Wib setelah sampai dijalan Jati Padang 3 Terdakwa berputar-putar mencari ganja pesanannya yang diletakan disuatu tempat sesuai petunjuk SIRKELKUY, ketika Terdakwa akan mengambil ganja tersebut Terdakwa diteriaki warga **"hoe hoe hoe"** karena panik Terdakwa dan saksi SUHADA putar balik tetapi berhasil diamankan warga, kemudian diintrogasi oleh warga setelah itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mencari ganja pesanannya, setelah ganja ditemukan dalam bugkus plastik warna hitam kemudian oleh salah satu warga plastik tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa ditanya lagi apakah ganja itu pesanannya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar ganja itu pesanannya tidak lama kemudian Pada hari Sabtu pukul 01.00 Wib datang saksi LEONARDO dan SAKSI JORDAN yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya datang ke lokasi yang selanjutnya mengamankan terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (Satu) plastik warna merah didalamnya berisi nakotika jenis ganja berat brutto 163 gram, 1 (Satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0895 2544 6522 dan 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2339 NNF / 2023 tanggal 03 Juli tahun 2023

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik wama merah berisikan daun-daun dan batang-batang kering dengan berat netto 128,6473 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 126,9800 gram,

disita dari Terdakwa : MUHAMMAD AFIF MAULANA bin MUNIR .

Kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AFIF MAULANA bin MUNIR Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Jati padang Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wb ketika saksi ISMAIL TUASIKAL sedang kumpul dengan keluarga di lantai 3 rumah beralamat di perumahan Jati Padang 3 Rt .07 rw 03 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta selaatan melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Vespa warna biru berhenti di depan bekas tempat sampah lalu saksi ISMAIL melihat laki-laki itu membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 plastik hitam lalu membuangnya ke bekas tempat sampah kemudian saksi ISMAIL langsung turun ke lantai 1 mengejar orang yang buang plastik warna hitam tersebut namun tidak terkejar.

Selanjutnya saksi ISMAIL melihat plastik warna hitam yang di buang tersebut namun tidak saksi ambil dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi ISMAIL melihat Terdakwa dan saksi SUHADA mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna hitam putih yang mencurigakan kemudian berputar lalu berhenti di depan bak sampah tempat dibuangnya plastik warna hitam tersebut lalu saksi ISMAIL coba menghampiri Terdakwa dan saksi SUHADA namun malah kabur akhirnya saksi ISMAIL teriakin **“woyy,..woyy”** sambil dikejar bersama dengan warga sekitar dengan cara potong jalan dari atas hingga akhirnya berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi SUHADA tersebut, setelah itu saksi ISMAIL bertanya kepada Terdakwa dan terdakwa tersebut mengatakan sedang mencari ganja yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah dipesan lalu saksi ISMAIL borgol selanjutnya saksi ISMAIL menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik warna hitam lalu saksi ISMAIL juga menyuruh terdakwa membuka plastik warna hitam tersebut setelah di buka didalamnya dilapisi plastik warna merah berisi narkoba jenis ganja selain itu saksi ISMAIL juga menemukan Handphone terdakwa kemudian saksi ISMAIL menghubungi polisi dari Narkoba Polda bernama saksi JORDAN kemudian Pada hari Sabtu 20 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib datang saksi LEONARDO dan SAKSI JORDAN yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya datang ke lokasi yang selanjutnya mengamankan terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (Satu) plastik warna merah didalamnya berisi nakotika jenis ganja berat brutto 163 gram, 1 (Satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0895 2544 6522 dan 1 (Satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2339 NNF / 2023 tanggal 03 Juli tahun 2023

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastik wama merah berisikan daun-daun dan batang-batang kering dengan berat netto 128,6473 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 126,9800 gram,

disita dari Terdakwa : MUHAMMAD AFIF MAULANA bin MUNIR .

Kesimpulan :

Adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LEONARDO HUTABARAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi LEONARDO dan Saksi JORDAN ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang bernama ISMAIL yang memberitahukan bahwa telah mengamankan dua orang yang diduga penyalahguna Narkotika jenis ganja di Perumahan Jati padang Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Sabtu 20 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib setelah saksi LEONARDO dan saksi JORDAN sampai di Perumahan Jati Padang Pasar Minggu, kemudian ISMAIL menyerahkan dua orang bernama AFIF dan SUHADA beserta 1 (satu) plastik warna merah berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah hanphone OPPO berikut simcard dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci.
- Bahwa kemudian terdakwa AFIF dan saksi SUHADA berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, setelah dilakukan tes urine AFIF positif Ganja dan saksi SUHADA juga positif Ganja, dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa AFIF membeli ganja itu dari SIRKELKUY.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dan memiliki ijin dari Departement terkait adanya kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **JORDAN YEHEZKIEL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi JORDAN dan Saksi LEONARDO ketika berada di kantor mendapat informasi dari masyarakat yang bernama ISMAIL yang memberitahukan bahwa telah mengamankan dua orang yang diduga penyalahguna Narkotika jenis ganja di Perumahan Jati padang Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu 20 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib setelah saksi JORDAN dan saksi LEONARDO sampai di Perumahan Jati Padang Pasar Minggu, kemudian ISMAIL menyerahkan dua orang bernama AFIF dan SUHADA beserta 1 (satu) plastik warna merah berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah hanphone OPPO berikut simcard dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci.
- Bahwa kemudian terdakwa AFIF dan saksi SUHADA berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya, setelah dilakukan tes urine AFIF positif Ganja dan saksi SUHADA juga positif Ganja, dari hasil interogasi diketahui bahwa terdakwa AFIF membeli ganja itu dari SIRKELKUY.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai dan memiliki ijin dari Departement terkait adanya kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **ISMAIL TUASIKAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIb ketika saksi ISLAMIL sedang kumpul dengan keluarga di lantai 3 sebuah rumah tempat kerja beralamat di perumahan Jati Padang 3 Rt .07 rw 03 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jaksel saksi melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor berhenti di depan bekas tempat sampah lalu saksi ISMAIL melihat laki-laki itu membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 plastik hitam lalu membuangnya ke bekas tempat sampah kemudian saksi langsung turun ke lantai 1 mengejar orang yang buang plastik warna hitam tersebut namun tidak terkejar.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat plastik warna hitam yang di buang tersebut namun tidak saksi ambil dan sekitar pukul 22.00 Wib saksi lihat ada 2 orang laki-laki mengendarai sepeda motor merk Honda beat warna hitam putih yang mencurigakan kemudian berputar lalu berhenti di depan bak sampah tempat dibuangnya plastik warna hitam tersebut lalu saksi hampiri namun laki-laki tersebut malah kabur akhirnya saksi teriakin sambil dikejar bersama dengan warga sekitar dengan cara potong jalan dari atas hingga akhirnya berhasil mengamankan 2 orang laki-laki tersebut, setelah itu saksi tanya ternyata laki-laki tersebut bilang sedang mencari ganja yang sudah dipesan lalu saksi amankan selanjutnya saksi ISMAIL untuk mengambil plastik warna hitam lalu saksi juga menyuruh membuka plastik warna hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut setelah di buka didalamnya dilapisi plastik warna merah berisi narkoba jenis ganja, kemudian saksi menghubungi polisi dari Narkoba Polda bernama saksi JORDAN.

- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib setelah saksi JORDAN bersama beberapa anggota lainya sampai di Perumahan Jati Padang Pasar Minggu kemudian saksi menyerahkan terdakwa AFIF dan terdakwa SUHADA beserta 1 (satu) plastik warna merah berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) buah hanphone OPPO berikut simcard dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci kepada saksi JORDAN dan saksi LEONARDO dari Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **SUHADA TRI WIDJONARKO bin SINTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIb ketika baru mau pulang kerja di Wa oleh terdakwa AFIF meminta untuk menemani terdakwa ke daerah Pasar Minggu.
- Bahwa Sekitar Pukul 19.45 WIb terdakwa AFIF jemput saksi SUHADA naik sepeda motor Honda beat lalu saksi SUHADA di bonceng oleh terdakwa AFIF ke daerah Pasar Minggu Jaksel.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi SUHADA dengar terdakwa AFIF mendapat kabar melalui Instagram sesuai mengirimkan goegle maps lokasi, lalu kami berdua -melakukan pencarian sesuai Geogle maps, ketika kami berdua berputar-putar tiba-tiba ada seorang warga masyarakat yang meneriaki kami karena kami berdua panik akhirnya kami kabur namun berhasil di amankan oleh warga masyarakat dipingir jalan Perumahan Jati Padang 3 Rt 07 Rw 03 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan lalu kami berdua dibawa masuk ke salah satu rumah warga Pasar Minggu lalu kami berdua di interogasi dan ketika di interogasi tiba-tiba ada salah seorang warga masyarakat memperlihatkan kepada kami bungkus plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa AFIF disuruh membuka bungkusan plastik warna hitam tersebut ketika dibuka berisi narkotika jenis ganja selanjutnya ganja dipindahkan ke plastik warna merah.
- Bahwa kemudian kami berdua di tanya oleh warga terkait kepemilikan ganja dan di jelaskan oleh terdakwa AFIF bahwa benar ganja tersebut adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

miliknya terdakwa AFIF yang sebelumnya dipesan oleh AFIF melalui instagram

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli **Ahli Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Dokter yang tergabung di Yayasan Gagas sejak tahun 2011 yang bergerak di Bidang REHABILITASI NARKOTIKA dan HIV AIDS;
- Bahwa membenarkan kalau Terdakwa MUHAMAD AFIF MAULANA adalah merupakan Pasien Ahli yang terdaftar di Yayasan Gagas tempat REHABILITASI NARKOTIKA dan HIV AIDS terhitung sejak bulan Mei tahun 2022 sampai bulan Maret 2023;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMAD AFIF MAULANA sekitar bulan Mei tahun 2022 datang ke klinik/Yayasan Gagas yang beralamat di Jalan Gn. Raya No. 7, RT.004, Cirende, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan Banten dan Terdakwa MUHAMAD AFIF MAULANA, telah mendaftarkan dirinya ke Yayasan Gagas untuk menjalani Pengobatan Rehabilitasi Narkotika;
- Bahwa ahli telah melakukan Pemeriksaan secara Fisik terhadap diri Terdakwa MUHAMAD AFIF MAULANA terhitung sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Yayasan Gagas dan dilakukan Pemeriksaan, Terdakwa MUHAMAD AFIF MAULANA belum terlibat masalah di Kepolisian atau sedang tidak bermasalah dengan Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan diagonsa terhadap diri Terdakwa MUHAMAD AFIF MAULANA, melalui Pemeriksaan Urine, Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman (Ganja);
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa dan keterangan dari pengakuan Terdakwa MUHAMAD AFIF MAULANA, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman (ganja) dialami oleh Terdakwa sejak usia Terdakwa berumur 19 tahun; Bahwa Ahli menerangkan, terkait Motivasi pasiennya (Terdakwa) menggunakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman (ganja) awal mulanya adalah karena adanya ajakan dari Teman Terdakwa; Bahwa Ahli menerangkan, setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Tanaman (Ganja) yang telah terbukti secara medis, saksi ahli menganjurkan untuk direhabilitasi guna mengatasi rasa candu yang lebih berat termasuk kepada diri Terdakwa, Ahli juga menganjurkan agra Terdakwa dihadapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk menjalani pengobatan Rehabilitasi karena berdasarkan Keterangan AhliTerdakwa adalah merupakan Peserta/Pasiennya yang terdaftar di Yayasan Gagas tempat Rehabilitasi Narkotika HIV dan AIDS;

- Bahwa Mayoritas 90% Penyalahguna Narkotika Golongan I Jenis Tanaman (Ganja) motifnya karena ada ajakan dari teman atau Faktor Lingkungan;
- Bahwa terhadap seseorang yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis tanaman (ganja) apabila di periksa melalui Urine tidak dapat di Tutupi terkait setatus seseorang yang Pernah menggunakan Narkotika, karena sifat dari Urine Subjektif sehingga hasil tidak bisa menutupi status seseorang terhadap pengunaan Narkotika atau seseorang tersebut tidak mengunakan Narkotika;
- Bahwa penanganan pasiennya (Terdakwa MUHAMAD AFIF MAULANA)dilakukan dengan cara Pasiennya (Terdakwa) menjalani Rawat Jalan dan apabila ada keluhan dari pasienyaAhli memberikan obat sesuai dengan keluhan medis secara fisik yang dialami pasien, selain iitu Ahli juga memberikan Sarana Conselling padapasien dengan metode pendekatan keyakinan melalui ajaran Agama yang di yakini oleh Pasiennyakarena Pasien yang telah ketergantungan Narkotika tersebut tidak Bisa disembuhkan, karena Ketergantungan tersebut berjangka seumur hidup; - Ahli menerangkan bahwa Pasienya (Terdakwa MUHAMAD AFIF MAULANA)berdasarkan Hasil Pemeriksaan Diagnosa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman (Ganja) sebagaimana bukti Hasil Pemeriksaan Rekam Medis Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika No. 09/RHB/GAGAS/V/09/2022

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu pukul 01.00 Wib di pingir jalan Perumahan Jati Padang 3 Rt 07 Rw 03 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan terdakwa diserahkan kepada polisi selanjutnya polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah didalamnya berisi nakotika jenis ganja berat brutto 163 gram, 1 (satu) buah handphone OPPO berikut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

simcard dengan nomor 0895 2544 6522 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib teman terdakwa bernama HAMDAN mengirimkan pesan WhatsApp yang intinya memesan Ganja segaris, setelah itu HAMDAN mentransfer uang sebesar Rp 2.800.000.00 kerekening BCA miliknya 5490987314, setelah menerima pesanan ganja oleh MANDAN dilanjutkan terdakwa DM Instagram SIRKELKUY yang isinya "mau mesen mase" dijawab "mau yang berapa" terdakwa balas "pesen segaris", setelah mendapatkan nomor rekening SIRKELKUY terdakwa mentransfer kerekening BCA an MIRNAWATI sebesar Rp 2.650.000.00, setelah uang terkirim terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada SIRKELKUY.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib terdakwa menghubungi SUHADA yang intinya terdakwa ajak untuk menemani ke pasar Minggu, sekitar 20.00 Wib terdakwa meminjam motor Honda beat milik teman terdakwa bernama FEBRIAN AKMALIKA selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SUHADA di pos kamling RT 15 selanjutnya terdakwa bersama saksi SUHADA menuju ke Pasar minggu sesaui arahan SIRKELKUY, sekitar pukul 22.00 Wib setelah sampai dijalan Jati Padang 3 terdakwa berputar-putar mencari ganja pesanannya yang diletakan disuatu tempat sesuai petunjuk SIRKELKUY, ketika terdakwa akan mengambil ganja tersebut terdakwa diteriaki warga karena kami panik kami putar balik tetapi kami diamankan warga, kemudian ditanya anak mana dan keperluanya apa, setelah itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa mencari ganja pesanannya, setelah ganja ditemukan dalam bungkus plastik warna hitam kemudian oleh salah satu warga plastik tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa ditanya lagi apakah ganja itu pesanannya, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa benar ganja itu pesanannya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, memiliki menyimpan narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Plastik warna merah berisikan ganja dengan berat netto 128,6473 gram (sisa hasil labkrim 126,9800 gram).
2. 1 (satu) Handphone OPPO berikut dengan simcard.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol B 5957 BEZ berikut kunci.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2339 NNF / 2023 tanggal 03 Juli tahun 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama merah berisikan daun-daun dan batang-batang kering dengan berat netto 128,6473 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 126,9800 gram disita dari Terdakwa : MUHAMMAD AFIF MAULANA bin MUNIR adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Rekam Medis Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, No.Rekam Medis 09/RHB/GAGAS/V/09A-2022 atas nama MUHAMMAD AFIF MAULANA, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Bambang Eka Purnama Alam, STR : 31.1.1.100.3.17.061936, tertanggal 09 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 20 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di pingir jalan Perumahan Jati Padang 3 Rt 07 Rw 03 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan diamankan warga, kemudian ditanya anak mana dan keperluanya apa, setelah itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa mencari ganja pesanannya, setelah ganja ditemukan dalam bungkus plastik warna hitam kemudian oleh salah satu warga plastik tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa ditanya lagi apakah ganja itu pesanannya, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa benar ganja itu pesanannya, terdakwa diserahkan kepada polisi selanjutnya polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah didalamnya berisi nakotika jenis ganja berat brutto 163 gram, 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0895 2544 6522 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci
- Bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib teman Terdakwa bernama HAMDAN mengirimkan pesan WhatsApp yang intinya memesan Ganja segaris, setelah itu HAMDAN mentransfer uang sebesar Rp 2.800.000.00 kerekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 5490987314, kemudian Terdakwa memesan dengan cara DM Instagram SIRKELKUY yang isinya **"mau mesen mase"** dijawab **"mau**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berapa" Terdakwa balas **"pesen segaris"**, setelah mendapatkan nomor rekening SIRKELKUY Terdakwa mentransfer kerekening BCA an MIRNAWATI sebesar Rp 2.650.000.00, setelah uang terkirim Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada SIRKELKUY selanjutnya Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi SUHADA yang intinya Terdakwa mengajak untuk menemani ke Pasar Minggu kemudian pada hari yang sama sekitar 20.00 Wib Terdakwa meminjam motor Honda beat milik teman Terdakwa yaitu saksi FEBRIAN AKMALIKA selanjutnya Terdakwa menjemput saksi SUHADA di pos kamling RT 15 lalu Terdakwa bersama saksi SUHADA menuju ke Pasar minggu sesuai arahan SIRKELKUY, sekitar pukul 22.00 Wib setelah sampai dijalan Jati Padang 3 Terdakwa berputar-putar mencari ganja pesanannya yang diletakan disuatu tempat sesuai petunjuk SIRKELKUY, ketika Terdakwa akan mengambil ganja tersebut Terdakwa diteriaki warga karena panik Terdakwa dan saksi SUHADA putar balik tetapi berhasil diamankan warga, kemudian diintrogasi oleh warga setelah itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mencari ganja pesanannya, setelah ganja ditemukan dalam bungkus plastik warna hitam kemudian oleh salah satu warga plastik tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa ditanya lagi apakah ganja itu pesanannya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar ganja itu pesanannya tidak lama kemudian Pada hari Sabtu pukul 01.00 Wib datang saksi LEONARDO dan SAKSI JORDAN yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ke lokasi yang selanjutnya mengamankan terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (Satu) plastik warna merah didalamnya berisi nakotika jenis ganja berat brutto 163 gram, 1 (Satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0895 2544 6522 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama Terdakwa Muhammad Afif Maulana Bin Munir dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan "*melawan hukum*" artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu 20 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di pingir jalan Perumahan Jati Padang 3 Rt 07 Rw 03 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan diamankan warga, kemudian ditanya anak mana dan keperluanya apa, setelah itu terdakwa mengaku bahwa terdakwa mencari ganja pesanannya, setelah ganja ditemukan dalam bungkus plastik warna hitam kemudian oleh salah satu warga plastik tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kemudian terdakwa ditanya lagi apakah ganja itu pesanannya, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa benar ganja itu pesanannya, terdakwa diserahkan kepada polisi selanjutnya polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah didalamnya berisi nakotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis ganja berat brutto 163 gram, 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0895 2544 6522 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi **LEONARDO HUTABARAT** dan Saksi **JORDAN YEHEZKIEL (**anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya) selanjutnya polisi menyita barang bukti berupa 1 (satu) plastik warna merah didalamnya berisi nakotika jenis ganja berat brutto 163 gram, 1 (satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0895 2544 6522 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa awalnya hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib teman Terdakwa bernama HAMDAN mengirimkan pesan WhatsApp yang intinya memesan Ganja segaris, setelah itu HAMDAN mentransfer uang sebesar Rp 2.800.000.00 kerekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 5490987314, kemudian Terdakwa memesan dengan cara DM Instagram SIRKELKUY yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

isinya **“mau mesen mase”** dijawab **“mau yang berapa”** Terdakwa balas **“pesen segaris”**, setelah mendapatkan nomor rekening SIRKELKUY Terdakwa mentransfer kerekening BCA an MIRNAWATI sebesar Rp 2.650.000.00, setelah uang terkirim Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada SIRKELKUY selanjutnya Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi saksi SUHADA yang intinya Terdakwa mengajak untuk menemani ke Pasar Minggu kemudian pada hari yang sama sekitar 20.00 Wib Terdakwa meminjam motor Honda beat milik teman Terdakwa yaitu saksi FEBRIAN AKMALIKA selanjutnya Terdakwa menjemput saksi SUHADA di pos kamling RT 15 lalu Terdakwa bersama saksi SUHADA menuju ke Pasar minggu sesuai arahan SIRKELKUY, sekitar pukul 22.00 Wib setelah sampai dijalan Jati Padang 3 Terdakwa berputar-putar mencari ganja pesanannya yang diletakan disuatu tempat sesuai petunjuk SIRKELKUY, ketika Terdakwa akan mengambil ganja tersebut Terdakwa diteriaki warga karena panik Terdakwa dan saksi SUHADA putar balik tetapi berhasil diamankan warga, kemudian diintrogasi oleh warga setelah itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mencari ganja pesanannya, setelah ganja ditemukan dalam bungkus plastik warna hitam kemudian oleh salah satu warga plastik tersebut dibuka didalamnya berisi Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa ditanya lagi apakah ganja itu pesanannya, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa benar ganja itu pesanannya tidak lama kemudian Pada hari Sabtu pukul 01.00 Wib datang saksi LEONARDO dan SAKSI JORDAN yang merupakan anggota kepolisian dari Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ke lokasi yang selanjutnya mengamankan terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (Satu) plastik warna merah didalamnya berisi nakotika jenis ganja berat brutto 163 gram, 1 (Satu) buah handphone OPPO berikut simcard dengan nomor 0895 2544 6522 dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih nopol B 5957 BEZ berikut kunci selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab: 2339 NNF / 2023 tanggal 03 Juli tahun 2023 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama merah berisikan daun-daun dan batang-batang kering dengan berat netto 128,6473 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 126,9800 gram disita dari Terdakwa : MUHAMMAD AFIF MAULANA bin MUNIR adalah benar Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 serta SEMA No. 4 Tahun 2010, Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat mendeskripsikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan menghukum terdakwa dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pledoi Panesehat Hukum Terdakwa, karena telah terbukti bahwa narkotika jenis ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa memesan dari SIRKELKUY dengan cara DM Instagram ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dapat dijadikan dasar apabila majelis akan menjatuhkan pidana dan Rehabilitasi terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang sebelumnya telah pernah dilakukan assisment oleh Tim Dokter dari BNN dan bukan untuk menentukan kwalifikasi perbuatan atau Pasal yang akan dikenakan terhadap seorang Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin (sabu) seberat 1 (satu) gram ;

c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;

e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ditancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ada bukti bahwa Terdakwa telah dilakukan assisment, berdasarkan Hasil Rekam Medis Pendampingan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, No.Rekam Medis 09/RHB/GAGAS/V/09A-2022 atas nama MUHAMMAD AFIF MAULANA, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Bambang Eka Purnama Alam, STR : 31.1.1.100.3.17.061936, tertanggal 09 Mei 2022 akan tetapi Terdakwa saat ditangkap tidak dalam keadaan sedang menggunakan Ganja, maka Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan, sedangkan Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (satu) Plastik warna merah berisikan ganja dengan berat netto 128,6473 gram (sisa hasil labkrim 126,9800 gram).

b. 1 (satu) Handphone OPPO berikut dengan simcard.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol B 5957 BEZ berikut kunci yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif didalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Afif Maulana Bin Munir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli* narkotika golongan I"**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (satu) Plastik warna merah berisikan ganja dengan berat netto 128,6473 gram (sisa hasil labkrim 126,9800 gram).

b. 1 (satu) Handphone OPPO berikut dengan simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan

c. 1 (satu) unit motor Honda Beat Nopol B 5957 BEZ berikut kunci

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Abu Hanifah, S.H., M.H , Kamijon, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Supriatna, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Mochammad Zulfi Yasin Ramadhan, S.H.., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abu Hanifah, S.H., M.H Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Panitera Pengganti,

Yusuf Supriatna, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)